

1500012-26.2021.8.26.0382

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: MILENA REPIZO RODRIGUES

Comarca: Neves Paulista

Foro: Foro de Neves Paulista

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... de Justiça de São Paulo é neste sentido em casos semelhantes :

"Tráfico de Drogas. Agente preso por tráfico de drogas. Prosseguimento da ação policial que localiza mais entorpecente. Crime único pelo qual o réu já se viu condenado. Anulação do processo por bis in idem em relação ao réu Vinicius. Não demonstração de efetiva participação do réu José no tráfico. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Neves Paulista

Foro de Neves Paulista

Vara Única

Rua Rui Barbosa, 100, Neves Paulista-SP - cep 15120-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500012-26.2021.8.26.0382 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500012-26.2021.8.26.0382

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria - 2005038/2021 - DEL.POL.NEVES PAULISTA, 10982153

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Francisca Maria dos Santos Filha e outros

Juíza de Direito: Dra. MILENA REPIZO RODRIGUES

Vistos.

JOILSON DE SOUZA OLIVEIRA, FRANCISCA MARIA DOS SANTOS FILHA e GABRIELE AMARAL DE MORAES TEIXEIRA, qualificados nos autos, foram denunciados e processados como incursos, por duas vezes, no artigo 155, §4º, inciso IV, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal.

Segundo a denúncia, no dia 24 de setembro de 2020, por volta das 11:00 horas, na Rua Benjamin Constant, nº 537, mais precisamente no interior do Supermercado Santa Rosa Nevenve Ltda., nesta cidade e Comarca de Neves Paulista, os acusados agindo em concurso e com unidade de desígnios, subtraíram, para eles, coisas alheias móveis, consistentes diversos produtos alimentícios e itens de higiene pessoal, descritos no Boletim de Ocorrência de fls. 07/08, de propriedade do estabelecimento citado, representado por J.C.R.

Consta, ainda, que no dia 06 de outubro de 2020, por volta das 11:00 horas, na Rua Benjamin Constant, nº 537, mais precisamente no interior do Supermercado Santa Rosa Nevenve Ltda., nesta cidade e Comarca de Neves Paulista, os denunciados, agindo em concurso e com unidade de desígnios, subtraíram, para eles, coisas alheias móveis, consistentes em diversos produtos alimentícios e itens de higiene pessoal, descritos às fls. 07/08, de propriedade do estabelecimento citado, representado por

J.C.R.

Narra a exordial que no dia 24 de setembro de 2020 os denunciados ingressaram no supermercado e passaram a agir como se realizassem uma compra no estabelecimento. A fim de disfarçar a ação, eles colocavam os bens no carrinho de compras e, na sequência, as denunciadas Gabriele e Francisca colocavam parte dos gêneros alimentícios e produtos de higiene dentro de suas bolsas. Após pegaram diversos itens, o trio abandonou o carrinho de compras e saiu do supermercado sem pagar pelas mercadorias.

O proprietário do estabelecimento percebeu o carrinho abandonado, somente com alguns itens, motivo pelo qual resolveu verificar o sistema de monitoramento do supermercado e viu quando as acusadas, acompanhadas de Joilson, saíram do mercado, cada uma com uma bolsa de tamanho grande. Ao verificar as prateleiras, percebeu a falta de vários produtos.

Posteriormente, no dia 06 de outubro de 2020, o trio retornou ao supermercado e passou a agir da mesma forma, ou seja, pegaram um carrinho e simularam estar realizando uma compra, colocando diversos produtos em seu interior.

Enquanto caminhavam pelos corredores, as denunciadas Francisca e Gabriele colocavam itens em suas respectivas bolsas. Após pegaram diversos itens, o trio abandonou o carrinho de compras e saiu do supermercado sem pagar pelas mercadorias.

Ocorre que, nessa segunda oportunidade, o proprietário do estabelecimento reconheceu os denunciados, passando a monitorá-los, mas, em razão de uma distração, não percebeu quando subtraíram os bens e saíram do mercado.

Após o registro da ocorrência, a Polícia Civil realizou diligências e, por intermédio das imagens das câmeras de segurança do supermercado e da placa EJS-7260 do veículo utilizado pelos denunciados nos furtos, conseguiu identificá-los. Os produtos subtraídos foram avaliados em R\$ 391,00 (trezentos e noventa e um reais), conforme auto de avaliação de fls. 50/53.

A denúncia foi recebida em 14.07.2021 (fls. 127) e depois de várias tentativas, a citação dos réus foi realizada.

Resposta à acusação às fls. 308/310, em que a defesa requereu a absolvição dos acusados por falta de provas.

Não se verificando presentes as hipóteses de absolvição sumária constante no 397 do Código de Processo Penal, o recebimento da denúncia restou mantido, sendo designada audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 315).

Encartadas as Folhas de Antecedentes Criminais em nome dos réus às fls. 353/358 (Francisca), fls. 359/363 (Gabriele) e fls. 364/371 (Joilson).

Durante a audiência de instrução e julgamento (fls. 373/375), houve a decretação da revelia da ré Gabriele, em razão de sua ausência injustificada. Em sequência, foi colhida a oitiva do representante legal da vítima, inquirida uma testemunha de acusação e interrogados os dois réus presentes, Joilson e Francisca.

Em alegações finais ministeriais de fls. 388/394, houve o pedido de procedência da ação, por estarem presentes as provas da autoria e materialidade dos delitos.

Por sua vez, em alegações finais de fls. 398/403, a defesa pleiteia a absolvição dos acusados com fundamento no artigo 386, incisos II, V e VII, do Código de Processo Penal.

A decisão de fls. 377, complementada às 380, deixou de analisar o pedido da defesa de fls. 376 de colidência de interesses conflitantes e de nomeação de outros defensores para os acusados Gabriele e Joilson, em razão da preclusão do pedido, pois já decorrido o prazo do artigo 402, do Código de Processo Penal.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

A ação penal em face de merece ser julgada parcialmente procedente.

A materialidade e a autoria dos delitos estão, em parte, demonstradas pelo Boletim de Ocorrência fls. 07/09, Relatório de Investigação Policial (fls. 10/21), Pesquisa de Registro de Veículo (fls. 26/29), Relatório de Investigação Policial (85/87), Auto de Avaliação (fls. 50/53), bem como pela prova oral produzida nos autos.

Transcrevo a seguir o teor da prova oral colhida :

O representante legal da vítima e sócio proprietário da empresa, J.C.R., em sede policial, informou que no dia 24.09.2020 percebeu que o carrinho de compras de duas

moças e um rapaz possuía diversos produtos, entretanto, momento depois, havia sido abandonado apenas com alguns dos itens. Assim, verificou pelo sistema de monitoramento interno que as referidas moças haviam saído do mercado, e ambas possuíam bolsas grande. Disse que notou a falta de vários produtos na prateleira. No mês seguinte, notou novamente a presença dos três indivíduos no supermercado, passou a monitorá-los, entretanto, não percebeu a saída das moças de dentro do estabelecimento, devido a uma distração. Disse que foi informado que as moças haviam entrado em um veículo preto e seguido para o sentido de Jaci (fls. 39). Em juízo, corroborou suas declarações ofertadas na delegacia de polícia. Acrescentou que, por meio das imagens capturadas, foi possível verificar os três indivíduos chegando juntos no supermercado, sendo que Francisca e Gabriele chegaram com as bolsas vazias e saíram com elas cheias. Indagado, respondeu que só percebeu o furto na segunda vez, quando eles foram novamente ao mercado e agiram da mesma forma que na primeira, ou seja, pegando as coisas rapidamente e colocando-as na bolsa, enquanto Joilson ficava por perto no celular, fazendo a cobertura das mulheres, e, assim que tinham uma oportunidade, saíam do estabelecimento. Informou que descobriram, pois, apesar de não ter conseguido pegá-los na data dos fatos, o supermercado é totalmente monitorado, possibilitando a identificação da placa do carro, além do fato de que tiveram pessoas que foram lhe contar. Informou que foi furtado bastante produto de perfumaria e limpeza, não se recordando das demais coisas, mas que havia sido um valor alto. Declarou que quando havia câmeras por perto, eles tentavam disfarçar a prática do delito. Respondeu que nas duas vezes foi localizado o carrinho com alguns produtos deixados. Informou que Francisca e Gabriele sempre estavam juntas e Joilson passava por perto delas às vezes, pois ficava andando por todo o mercado no celular. Esclareceu que todos os atos deles foram capturados pelas câmeras de segurança (fls. 375).

A testemunha Valmir Marin Molck, investigador de polícia responsável pela elaboração do relatório de fls. 10/21, declarou que receberam imagens de um homem e duas mulheres furtando produtos do mercado. Com isso, pegaram a placa do veículo, que era um C4 Palas, conforme se recorda. Através da placa, descobriram que o carro era de um indivíduo de outra cidade, mas já havia sido vendido para uma pessoa de José Bonifácio, que foi identificada como Joilson. Disse que, mesmo sabendo que se tratava de pessoas de José Bonifácio, mandaram as fotos das moças para a Delegacia de lá para verificar se eram conhecidas e se tinham passagem pela polícia, oportunidade na qual obtiveram respostas positivas. Portanto, frisou que identificaram Joilson através da placa do carro e as moças através da delegacia de José Bonifácio. Informou que, se não está enganado, houve fotograma das imagens no relatório, bem como reconhecimento fotográfico por parte das funcionárias do mercado. Não soube responder se Joilson e Francisca foram ouvidos, mas afirmou que a Gabriele foi ouvida na delegacia de José Bonifácio, inclusive na sua presença. Questionado quanto aos fatos capturados, disse que os três andavam juntos pela maior parte do tempo, não se recordando se saíram juntos do estabelecimento (fls. 375).

A ré Gabriele Amaral de Moraes Teixeira, ouvida apenas em sede policial, relatou ter acompanhado Joilson e Francisca, cujo apelido é "Cícera", por duas vezes até Neves Paulista, pois precisavam ir ao cartório da cidade. No local, disse que os chamou para ir ao mercado Santa Rita, onde colocava alguns produtos no carrinho e outros guardava em sua bolsa, conforme confessou a acusada. Informou que seus companheiros sabiam sobre a subtração dos produtos, entretanto não praticavam do furto. Narrou que todos os itens furtados já haviam sido utilizados, visto que a maioria era de higiene pessoal. Declarou, ainda, que passa por dificuldades financeiras, de forma a justificar a prática do delito. Expôs que o veículo constante nas filmagens, um Citroen C4 Palas preto, era de propriedade de Joilson. Confessou que está arrependida do que fez (fls. 30).

O réu Joilson de Souza Oliveira, em sede policial, informou que Francisca é sua companheira e, na data dos fatos, foi levá-la ao cartório de Neves Paulista para que ela retirasse a certidão de divórcio. Junto a eles, estava "Gabi", colega de Francisca e conhecida sua. Ao sair do cartório, narrou que foram até o Santa Rosa Nevense, onde se separaram. Informou que nenhum deles compraram no supermercado,

uma vez que as mulheres haviam dito que comprariam, entretanto, ele não as viu comprando nada e, na hora de ir embora, elas lhe disseram que tinham devolvido os produtos e não tinham levado nada. O réu declarou que andava sozinho pelo estabelecimento, mas por vezes ficou perto delas, e notou que possuíam um carrinho com produtos dentro, não sabendo se houve subtração. Ao sair do supermercado, foram a pé até a praça, em uma lanchonete que ficava quase de frente, e compraram salgados. Relatou que não viu se Francisca e "Gabi" mostrou algum produto do supermercado, durante o caminho de volta à José Bonifácio/SP. Informou que só tomou conhecimento do fato quando "Gabi" foi chamada na delegacia, oportunidade na qual também ficou sabendo que estava sendo procurado pela delegacia de Neves Paulista/SP, para esclarecer se seu veículo havia se envolvido em um acidente na referida cidade. Entretanto, negou e declarou que quando esteve na cidade deixou seu C4 Palas, preto, estacionado em frente ao Cartório local. Ainda, negou ter subtraído produtos do supermercado, bem como afirmou que não tinha conhecimento desse tipo de conduta de "Gabi" e nem da subtração dos produtos no Santa Rosa Nevense, passando a ter ciência somente quando ela foi chamada para depor sobre fatos semelhantes a esse, em outra ocasião. Relatou também que não houve a distribuição dos produtos subtraídos entre o casal (fls. 92/93). Em juízo, negou os fatos narrados. Alegou não ter participado. Relatou que, pelo que se recorda, comprou um guaraná e uma água, sendo que, enquanto ele ia buscar os produtos para passar no caixa, Gabriele pegava coisas e guardava na mochila, mas que somente soube disso posteriormente. Respondeu que Gabriele é uma conhecida que estava com eles quando foram ao Cartório de Neves buscar uns papéis, e, nas duas vezes, pararam na praça para comer salgado e depois foram ao mercado para buscar um guaraná. Não soube informar quanto à participação das duas no furto e disse que não viu nenhum dos produtos roubados do mercado, nem mesmo quando estavam indo embora. Informou que na época dos fatos não tinha nada com Francisca, apenas foi levá-la ao cartório como um favor, mas que atualmente Francisca é sua amásia. Informou conhecê-la da rua. Respondeu já ter sido processado por tráfico de drogas anteriormente (fls. 375).

A ré Francisca Maria dos Santos Filha, em sede policial, relatou que na data dos fatos foi até o cartório de Neves Paulista para buscar a certidão de seu divórcio, juntamente com seu atual companheiro Joilson e sua conhecida Gabriele, residente também da cidade de José Bonifácio. Narrou que foram convidados por Gabriele a ir ao mercado "Santa Rosa Nevense", onde a conhecida colocou alguns produtos no interior da bolsa que possuía consigo, sendo certo que não presenciou a prática do ato, apenas tomou conhecimento quando já estavam dentro do veículo, no momento em que Gabriele abriu a bolsa e lhes mostrou os produtos, dentre os quais havia desodorantes e bolachas. Informou que não houve a compra de nada. Negou ter pego qualquer produto de dentro do mercado, bem como o fato de os produtos terem sido divididos com ela e seu companheiro. Ainda, declarou que no mês de abril, Gabriele novamente subtraiu produtos de um supermercado, porém, na cidade de José Bonifácio, oportunidade na qual foi reconhecida e apresentada à delegacia da referida cidade. (fls. 94/95). Em juízo, afirmou que Gabriele pegou produtos e colocou na bolsa que possuía, pois passava necessidades. Confessou estar ao lado da mesma durante a prática do ato e presenciar a subtração, entretanto, nega ter pegado qualquer produto do mercado para si. Informou que Joilson não estava prestando atenção e nem foi informado de nada. Afirmou que ele ficou sabendo do ocorrido após a investigação, uma vez que a ele nenhum produto foi apresentado. Relatou que Gabriele subtraiu produtos de limpeza/higiene e alimentos, como bolachas e chocolates. Questionada, respondeu que não disse nada a ela durante o ato. Confirmou que os fatos ocorreram por duas vezes no supermercado, e que estava presente, na companhia de Gabriele, nas duas. Informou que a conhece por serem colegas de rua. Disse nunca ter sido processada antes (fls. 375).

Do que se vê, o conjunto probatório é consistente para embasar um decreto condenatório apenas com relação à corré Gabriele Amaral de Moraes Teixeira.

Através dos fatos e provas trazidos aos autos, comprovou-se que no dia 24.09.2020, por volta das 11:00 horas, e no dia 06.10.2020, por volta das 11:00 horas, ocorreram furtos de produtos alimentícios e itens de higiene pessoal, no

estabelecimento comercial denominado Supermercado Santa Rosa, localizado nesta cidade de Neves Paulista.

Assinalo que às fls. 50/53 houve a avaliação dos objetos furtados, indicando o valor total considerável de R\$ 391,00 (trezentos e noventa e um reais).

O representante legal da vítima, J.C.R., declarou que só percebeu o furto na segunda vez, quando os três indivíduos foram novamente ao mercado e agiram da mesma forma que na primeira, ou seja, abandonando um carrinho de compras com vários itens, pegando as coisas rapidamente e colocando-as na bolsa, enquanto Joilson ficava por perto no celular, fazendo a cobertura das mulheres, e, assim que tinham uma oportunidade, saíam do estabelecimento. As mulheres Francisca e Gabriele chegaram com as bolsas vazias e saíram com elas cheias. Declarou que somente descobriu os furtos, pois, apesar de não ter conseguido pegá-los na data dos fatos, o supermercado é totalmente monitorado, possibilitando a identificação da placa do carro. Informou que foi furtado bastante produto de perfumaria e limpeza, não se recordando das demais coisas, mas que havia sido um valor alto.

A testemunha Valmir Marin Molck, investigador de polícia, declarou que recebeu imagens de um homem e duas mulheres no interior do mercado, que teriam subtraído produtos do estabelecimento, adentrando um veículo C4 Palas. Através de investigações, descobriu que a placa do veículo e que ele havia sido vendido para uma pessoa de José Bonifácio, que foi identificada como Joilson. As moças foram identificadas através de fotos encaminhadas para a delegacia de Polícia de José Bonifácio. Gabriele foi ouvida na delegacia de José Bonifácio, inclusive na sua presença. Afirmou que os três indivíduos andavam juntos no mercado pela maior parte do tempo, não se recordando se saíram juntos do estabelecimento.

A ré Gabriele Amaral de Moraes Teixeira, ouvida apenas em sede policial, confessou a prática de ambos os delitos. Confirmou que junto com Joilson e Francisca, foram por duas vezes até Neves Paulista, quando os chamou para ir ao mercado Santa Rosa, onde ela colocava alguns produtos, que era na maioria de higiene pessoal, no carrinho e outros guardava em sua bolsa. Afirmou que seus companheiros sabiam sobre a subtração dos produtos, entretanto, não participavam do furto. Confessou que está arrependida e que só fez isto porque passava por dificuldades financeiras.

Quanto ao réu Joilson de Souza Oliveira, verifico que as provas apresentadas não são suficientes para uma sentença condenatória.

Assinalo que, de fato, o representante legal da vítima viu, através das câmeras de monitoramento, que nas duas ocasiões, Joilson entrou no Supermercado acompanhado de Francisca e Gabriele. No entanto, não afirmou ter visto o réu furtando os produtos, apenas que Joilson ficava por perto delas no celular e andava por todo o mercado. Ora, em que pese o próprio réu e a vítima afirmarem que Joilson estava acompanhado das duas mulheres, não há qualquer prova concreta de sua relação com os furtos. O fato de ficar perto delas e usar seu celular não asseguram que ele participou dos atos do inter criminis, ou seja, das fases percorridas pelo agente até o momento da realização do delito, ou seja, cogitação, preparação, execução e consumação.

Ademais, não há qualquer prova de que planejou os furtos, sequer possuía bolsa para colocar a res furtiva, ou verificada qualquer menção de que colocava os objetos na bolsa de Gabriele. Tampouco de que teve qualquer benefício com os delitos.

Da mesma forma, não se comprovou plenamente a participação da ré Francisca Maria dos Santos Filha nos delitos.

De fato, em seu interrogatório, ela confirmou que os três indivíduos foram ao Supermercado Santa Rosa, mas que era Gabriele quem colocava alguns produtos, como desodorante, bolachas e chocolates, no interior da bolsa que possuía consigo. Confessou que estava ao lado dela durante o ato, presenciando a subtração, mas negou ter pego qualquer produto do mercado para si. Disse que Gabriele fez isto porque passa por necessidades. Afirmou que Joilson não estava prestando atenção, não as informando de nada, e que ele somente ficou sabendo do ocorrido após a investigação.

Nota-se que as duas rés negaram a participação de Joilson nos delitos, ambas afirmando que era Gabriele quem colocava alguns produtos no carrinho e outros guardava em sua bolsa, por motivos de dificuldade financeira.

Constato que das imagens encartadas nos autos às fls. 15/16 acerca dos furtos, em

nenhum momento se vê Francisca colocando produtos em sua bolsa, ou mesmo na bolsa de Gabriele.

Ainda, em que pese a vítima haver declarado que as mulheres chegaram ao estabelecimento com suas bolsas vazias e saído com as bolsas cheias, não houve a apresentação de qualquer imagem sobre estes fatos, especialmente de Francisca, que negou ter colocado produtos em sua bolsa, considerando que seria de fácil prova. Por outro giro, verifica-se que o fato de Francisca saber da atividade ilícita de Gabriele não significa, necessariamente, sua coparticipação no delito, pois esta exige adesão subjetiva e atos concretos de realização da conduta.

Identifico pois, que a conduta de Francisca, que presenciou os furtos praticados por Gabriele, com pleno conhecimento das atitudes dela ou mesmo concordância psicológica com seus atos, limitou-se a mera convivência com o crime, que não se confunde com coautoria ou coparticipação e ocorre quando o agente não tem o dever jurídico de impedir o crime.

A simples convivência não enseja necessariamente em sua condenação pelo cometimento dos delitos, sendo necessária a existência de prova segura de que ela colaborou efetivamente para o êxito da empreitada e de que participou, ou pelo menos, teve alguma forma de contribuição causal para a prática do delito.

Por tal, sem que haja prova segura de prática de atos executórios, a mera convivência não implica no cometimento de crime, não ensejando o reconhecimento da coautoria, uma vez que a coparticipação negativa, ou seja, crimem silenti, não configura o concurso, em face de sua inoperância diante da lei.

Sobre o tema, a jurisprudência recente do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo é neste sentido em casos semelhantes :

“Tráfico de Drogas. Agente preso por tráfico de drogas. Prosseguimento da ação policial que localiza mais entorpecente. Crime único pelo qual o réu já se viu condenado. Anulação do processo por bis in idem em relação ao réu Vinicius. Não demonstração de efetiva participação do réu José no tráfico. Simples convivência que não importa em cometimento de crime. Precedente. Recurso provido para anular o feito em relação ao réu Vinicius por litispendência e Absolver o réu José por falta de provas”. (TJSP, Apelação Criminal nº 1500918-50.2020.8.26.0576, da 2ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo. Relator : André Carvalho e Silva de Almeida. São Paulo, 12 de dezembro de 2022”. (grifo meu).

“Tráfico de Drogas. Prova duvidosa. Encontro da droga em imóvel que, por si só, não demonstra o envolvimento do apelante com o tráfico. Indícios de que o entorpecente pertencia ao irmão dele. Dúvida que favorece o apelante. Simples convivência que não transmuda em coautoria. Precedentes - Absolvição de rigor. Recurso provido, com expedição de alvará de soltura clausulado”. (TJSP, Apelação Criminal nº 1511178-66.2020.8.26.0228, da 2ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo. Relator : André Carvalho e Silva de Almeida. São Paulo, 9 de março de 2022). (grifo meu).

Com efeito, não há prova segura nos autos da autoria delitiva de Joilson e Francisca nos furtos praticados por Gabriele, pois além de não serem detidos em posse da res furtiva, tampouco surpreendidos em flagrante delito, não houve a comprovação inabalável e concreta de que empreenderam condutas relevantes para obter o fim almejado, bem como de que atuaram em união de desígnios com Gabriele, para o evento delitivo.

Portanto, os réus Joilson de Souza Oliveira e Francisca Maria dos Santos Filha devem ser absolvidos, em respeito ao princípio do in dubio pro reo, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por não existirem provas suficientes para a condenação.

“APELAÇÃO CRIMINAL. Furto consumado. Ausência de provas seguras. Consagração do princípio do in dubio pro reo. Absolvição mantida. Recurso desprovido”. (TJSP, Apelação Criminal nº 1511896-92.2022.8.26.0228, 15ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo. Relator : Ricardo Sales Junior. São Paulo, 8 de dezembro de 2022”. (grifo meu).

Dessa forma, deve ser afastada a qualificadora referente ao concurso de pessoas. Assim, melhor que a imputação contida na denúncia seja desclassificada para furtos simples (artigo 155, caput, do Código Penal), cuja pena mínima é de 01 (um) ano de

reclusão.

Por fim, identificado também a prática de crime continuado disposto no artigo 71, do Código Penal, pois a ré Gabriele furtou duas vezes a vítima, ou seja, mediante mais de uma ação, praticou dois crimes da mesma espécie, nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução. Assim, os delitos sequenciais devem ser considerados como continuação do primeiro, devendo a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.

Diante do exposto, verifico que a autoria e a materialidade somente com relação à ré Gabriele Amaral de Moraes Teixeira são incontestes, pois devidamente comprovadas no curso da instrução processual, sendo que a condenação da acusada é medida de rigor.

Portanto, para além de revestida de tipicidade, as condutas perpetradas pela denunciada Gabriele caracterizam-se como ilícitas e culpáveis, por não abarcadas por qualquer causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade.

DOSAGEM DA PENA

A culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, os motivos, as circunstâncias e consequências do crime, bem como o comportamento da vítima, são elementos a serem considerados na aplicação da pena.

A pena para o delito de furto simples é de reclusão, de 01 (um) a 04 (quatro) anos, e multa.

Atenta às diretrizes traçadas pelo artigo 59 do Código Penal, na primeira fase da aplicação da pena, verifico que a ré Gabriele Amaral de Moraes Teixeira é primária e não ostenta maus antecedentes, de acordo com sua Folha de Antecedentes Criminais encartada às fls. 359/363. Os motivos, circunstâncias e consequências dos crimes não demonstram reprovabilidade acima do normal. Sendo assim, fixo as penas no mínimo legal, ou seja :

a) Para o primeiro delito de furto simples, a pena de 01 ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa;

b) Para o segundo delito de furto simples, a pena de 01 ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, verifico ausentes agravantes da pena. Presente a atenuante da confissão espontânea da ré, inclusive, com expressa manifestação de arrependimento do cometimento dos delitos. Apesar disto, não é permitida a fixação da pena aquém do mínimo legal, conforme preceituado pela súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça. Portanto, sem reparos na pena.

Na terceira fase da dosimetria, encontram-se ausentes causas de diminuição de pena a serem consideradas.

Reconhecida, porém, a continuidade delitiva constante do artigo 71, do Código Penal, envolvendo os dois delitos praticados, e considerando que as penas em ambos os delitos são idênticas, aplico a pena de um só crime, aumentada em 1/6 (um sexto), sendo eleva a pena para : 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, tornando-a definitiva.

Na ausência de dados quanto à situação econômica da ré, fixo o valor do dia-multa em 1 / 30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, em atenção ao disposto no artigo 60 do Código Penal.

Em atenção aos parâmetros do artigo 33, §2º, "c" do Código Penal, considerando que a pena é inferior a 04 anos e sendo a ré primária, estabeleço o regime inicial aberto para o cumprimento da pena.

Satisfeitos os requisitos legais do artigo 44, §2º, do Código Penal, e observando-se a primariedade da ré e a quantidade da pena, verifico que ela faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos e multa, consistente em uma prestação pecuniária em favor de entidade pública ou privada com destinação social, no valor equivalente a um salário-mínimo nacional, e 10 (dez) dias-multa, medida se mostra socialmente recomendável, dada a natureza do ilícito penal.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal para :

a) JULGAR IMPROCEDENTE a ação penal e ABSOLVER os réus JOILSON DE SOUZA OLIVEIRA e FRANCISCA MARIA DOS SANTOS FILHA, dos delitos que lhe foram imputados na denúncia, ou seja, por duas vezes, no artigo 155, §4º, inciso IV, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

b) JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para condenar a ré GABRIELE AMARAL DE MORAES TEIXEIRA, pela prática por duas vezes, no artigo 155, caput, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa. Fica a pena privativa de liberdade substituída por uma pena restritiva de direitos e multa, consistente em uma prestação pecuniária em favor de entidade pública ou privada com destinação social, no valor equivalente a um salário-mínimo nacional, e 10 (dez) dias-multa. O valor do dia-multa será em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, em atenção ao disposto no artigo 60 do Código Penal.

Com relação à pena de multa, deverá ser executada no juízo da execução penal e será considerada dívida de valor, aplicáveis as normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, nos termos da Lei n. 13.964/2019 (Lei Anticrime), que alterou o artigo 51 do Código Penal.

Após o trânsito em julgado : a) Expeça-se a guia de execução criminal em nome da ré, encaminhando-a à VEC competente; b) Expeçam-se as comunicações necessárias, inclusive oficiando-se ao Instituto de Identificação do Estado de São Paulo para cadastro de dados criminais e ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, para suspensão dos direitos políticos da ré, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal; c) Expeça-se certidão de honorários advocatícios ao Dr. Lucas Garcia Suzana. Código da causa 301; e d) Arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P.I.

Neves Paulista, 19 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA